

시정요구 및 통보

1. 제 목 : 시간외 근무 부적정

2. 관계기관 : ●●☆☆병원

3. 내 용

가. 업무개요

●●☆☆병원에서는 환자진료의 효율성을 높이고자 직원의 근무시간을 08시 30분~17시30분으로 운영하고 있으며, 직원이 업무상 필요한 경우에는 소정의 행정 절차에 따라 시간외, 휴일 및 야간근무를 실시하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「보수규정」 제21조(시간외·휴일 및 야간수당) 제1항에서는 직원이 시간외, 휴일 및 야간근무를 한 때에는 제수당 산출 기준표에 따라 산출한 시간외, 휴일 및 야간근무수당을 지급한다고 정하고 있으며,

「근로기준법」 제74조(&&&의 보호) 제5항에 따르면, 사용자는 임신 중의 여성 근로자에게 시간외근로를 하게 하여서는 아니 된다고 명시하고 있습니다.

따라서 ●●☆☆병원에서는 시간외 근무를 실시한 직원에 대하여 규정에서 정하는 바에 따라 시간외, 휴일 및 야간근무 수당을 지급하여야 하고, &&&에게는 시간외 근무를 실시하게 하여서는 아니 될 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 휴가일 시간외 수당 지급

그런데, '22.1.~'23.6. 까지 ●●☆☆병원 시간외 근무 수당 지급내역을 확인한 결과, 시간외 근무시간 착오, 휴가 사용일 근무표 미반영 등으로 [표 1]과 같이 휴가일에 시간외 수당 \$\$\$,\$\$\$원이 부당하게 지급된 사실이 확인되었습니다.

[표 1] 휴가일 시간외 근무 수당 지급 오류 내역

(단위 : 시간/ 원)

순번	성명	직종	휴가구분	휴가일	시간외 수당 지급 오류		비고
					시간*	금액	

* 시간외, 휴일 및 야간근무 시간

2) &&& 시간외 근무

또한, ●●☆☆병원 &&& 직원 시간외 근무내역을 확인한 결과, &&& 직원에게는 시간외 근무를 실시하게 하여서는 아니 되는데도 [표 2]와 같이 &&& 직원이 시간외 근무를 실시한 사실이 확인되었습니다.

[표 2] ●●☆☆병원 &&& 시간외 근무내역

순번	성명	직종	시간외 근무일	시간	출산휴가일	비고

4. 관계기관 의견

●●☆☆병원에서는 감사결과를 수용하고, 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●☆☆병원장은

- 과오 지급된 시간외 수당 \$\$\$,\$\$\$원을 환수하고, (시정)
- 시간외 수당이 부당하게 지급되는 일이 없도록 시간외 수당 지급관리를 철저히 하고, &&& 직원의 시간외 근무가 발생하지 않도록 하시기 바랍니다. (통보)